



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מפקח על רישום מקרקעין
ירושלים

מס' תיק: 1/138/16
מס' בקשה: 1/157/2016

בפני כבוד המפקח אורן סילברמן

המבקשים:
1. אביגיל חיים
2. אריאל טל
מרחוב תרצה 4/16 ירושלים

- נ ג ד -

המשיב:
אמנון בצלאל
ע"ב "כ עוה"ד אשר אקסלרוד
מרחוב בית הדפוס 12 ירושלים

ה ח ל ט ה

מבוא וטענות הצדדים

1. המבקשים עותרים בבקשה דנן למתן צו מניעה זמני "האוסר על המשיב ו/או על כל מי מטעמו להיכנס למחסן אליו פלש המשיב והמצוי ברחוב תרצה 4 והממוקם בקומה מינוס 1 של הבית" (להלן: "המחסן").
2. המבקשים טוענים כי המשיב פלש למקומות רבים ברכוש המשותף בבית תוך התחזות לבעלים של השטחים אליהם פלש. בין היתר המשיב פלש למחסן ועושה בו שימוש אישי שעה שמדובר במחסן שנועד לשימוש בעלי הדירות כולם לטובת איפסון חומרים וכלי ניקיון של הבית המשותף. הציווד נותר מפוזר ומהווה סכנה לילדים וחשוף לגניבה. בנוסף נטען בדבר השתלטות של המשיב על 4 חניות בבית המשותף ועל שביל הכניסה לבית. בין הצדדים מתנהל הליך בבית המשפט המחוזי אך אין בו נגיעה להליך דנן. נטען עוד כי ישנו חשש שביצוע פסק הדין לא יתאפשר לאור התנהלות המשיב בעבר.
3. המשיב טוען כי יש לסלק את הבקשה על הסף בהיעדר תצהיר. כמו כן, בין הצדדים מתנהל הליך תלוי ועומד בבית המשפט המחוזי שעניינו פלישה של המבקשים דנן דווקא למחסן המצוי בבעלות המשיב תוך חסימה בקיר בטון של גישת המשיב למחסן, יצירת פתח גישה מדירתם וסילוק חפציו של המשיב מהמחסן. במסגרת ההליך בבית המשפט המחוזי ניתן צו מניעה זמני ובהמשך גם צו עשה זמני והחלטה לביצוע עצמי של הצו האמור. עוד סקר המשיב בתגובה את מכלול ההליכים שהתנהלו בין הצדדים בערכאות השונות. לגופם של דברים נטען על ידי המשיב כי המחסן נרכש על ידי אביו, ממנו ירש את הזכויות, מהקבלן אשר בנה את הבית, ואין כל מי מבעלי הזכויות האחרים בבית אשר טוען לזכות במחסן זה. המשיב לא פלש למחסן אלא זה מצוי בשימוש שנים ארוכות, עוד מאז נבנה הבית. המחסן הינו מושא ההליך בבית המשפט המחוזי ובהתאם ישנו קשר ישיר בין ההליכים.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' תיק: 1/138/16
מס' בקשה: 1/157/2016

מפקח על רישום מקרקעין
ירושלים

4. במסגרת תשובה לתגובה טענו המבקשים כי יש להבחין בין חלל המצוי מתחת לשטח דירתם, לגביו מתנהל ההליך בבית המשפט המחוזי, לבין המחסן המשותף שאינו נדון באותו הליך.

5. בין לבין הוגשו עוד כתבי טענות מטעם הצדדים בעניינים פרוצדורליים. אולם, משעה שהוגשו כתבי טענות מהותיים אינני מוצא מקום להתייחס לטענות אלו.

דיון והכרעה

6. בבואו להחליט בדבר מתן סעד זמני, יפעיל בית המשפט את המבחנים הבאים:

א. **קיום ראיות מהימנות לכאורה לקיומה של עילת התביעה:** בשלב זה על המבקש להוכיח כי התביעה אינה טרדנית וכי קיימת שאלה רצינית שיש לדון בה (תקנה 362(א) לתקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד - 1984 (להלן: "התקנות")).

ב. **שמירה על המצב הקיים:** מתן הסעד הזמני הכרחי כדי להצדיק את התערבותו של בית המשפט בשלב מוקדם, לפני בירור התביעה.

ג. **מאזן הנוחות:** ביצוע הערכה של זכויות ושל תוצאות אפשריות לגבי שני הצדדים, של מתן או סירוב נתינתו של הצו הזמני. מבחן זה בודק את הנזקים וההכבדה שייגרמו לצד התובע אם לא יינתן הצו, לעומת הקשיים הנזקים וההכבדה שייגרמו לצד הנתבע אם הצו יוענק לתובע.

ד. **שיקולים שביושר.** (ראו אורי גורן, סוגיות בסדר דין אזרחי, מהדורה שמינית, עמ' 502-503).

7. בין המבחנים האמורים מתקיים יחס מקביל כך שכל שבית המשפט יתרשם כי סיכויי המבקש לזכות בתביעתו גבוהים, תפחת הדרישה בדבר מאזן הנוחות ולהיפך (רע"א 6994/00 בנק מרכנתיל דיסקונט בע"מ נ' אמר, פ"ד נו(1) 529; רע"א 10066/04 נ. 7. ספאנטק תעשיות בע"מ נ' פ.ס.ד. ספיר אנטרפרייז בע"מ, פ"ד נט(4) 700). עם זאת, על המבקש, בכל מקרה, לעמוד ברף מינימאלי בנוגע לכל אחד מן התנאים הנפרד, שאם לא כן, לא ינתן הסעד זמני (רע"א 2826/06 שלמה אליהו אחזקות בע"מ נ' ישעיהו לנדאו אחזקות (1993) בע"מ [פורסם באתר נבו]).

8. לאחר ששקלתי את טיעוני הצדדים אני מוצא לנכון לדחות את הבקשה ואלו נימוקיי.

9. ראשית, הבקשה דנן עניינה במחסן (ר' רישא לבקשה כמצוטט לעיל). לא מבוקש כל סעד זמני בנוגע ל"פלישות" אחרות. שעה שבין הצדדים מתנהל הליך בבית המשפט המחוזי בנוגע לבעלות, בין היתר, באותו מחסן, הרי שאין בידי המבקשים, נכון לעת הזו, ראיות מהימנות לכאורה לקיומה של עילת התביעה, ודאי לאור הכרעות ביניים שניתנו ע"י בית המשפט המחוזי וכפי שיפורט עוד להלן.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' תיק: 1/138/16
מס' בקשה: 1/157/2016

מפקח על רישום מקרקעין
ירושלים

10. ויודגש, ההבחנה שעושים המבקשים בתשובה לתגובה בין ה"מחסן" לבין ה"חלל" מתחת לדירתם לא נזכרה כלל במסגרת הבקשה ודי בכך להביא לדחייתה. אולם, גם לגופה של טענה הרי שעיון בכתבי הטענות בהליך בבית המשפט המחוזי מלמד כי אותו הליך עוסק, גם הוא, בין היתר, במחסן נושא הבקשה דנן (ר' במפורש בפרק ג' לנספח א' לתגובה). ויודגש, לאור ניסוח כתבי הטענות בהליך בבית המשפט המחוזי הרי שממילא כל הכרעה שתיתן בנוגע ל"חלל" תחול מהותית גם על ה"מחסן" בכל הקשור להוכחת הבעלות או זכויות השימוש בו.

11. זאת ועוד. גם על פי גישת המבקשים הרי שמדובר, לכאורה, במחסן המהווה רכוש משותף. דא עקא, לנציגות הבית אין כל טענה לכאורה כנגד המשיב בהקשר זה ואף היא שומרת על טענותיה בנוגע למחסן עד להכרעת בית המשפט המחוזי (ר' נספח י"א לתגובה). אין כל הסבר מדוע לא צורפה הנציגות כצד להליך זה כפי שנעשה גם בהליך קודם שהגישו המבקשים בתיק 01/349/15.

12. שנית, אין הבקשה נועדה להביא לשמירה על המצב הקיים אלא לשינויו - כפי שנקבע על ידי בית המשפט המחוזי, השימוש בחלל ובמחסן מבוצע על ידי משיב. המחסן אף הוגדר על ידי בית המשפט המחוזי כ- "המחסן של המבקש" (ר' עמוד 6 להחלטה בנספח ה' לתגובה). מתן הצו המבוקש משמעו שינוי המצב העובדתי הנטען על ידי המשיב (ולא הוכחש על ידי המבקשים) כי השימוש במחסן מבוצע על ידו מאז קום הבית, משך למעלה מ- 30 שנים. ויודגש, גם במסגרת הבקשה נטען מפי המבקשים כי ה"פלישה" בוצעה במועד "בלתי ידוע למבקש" (סעיף 13 לבקשה).

13. שלישית, המבקשים לא מצביעים על שום נזק או הכבדה הצפויים להם במידה ולא יינתן הצו המבוקש - השימוש מבוצע על ידי המשיב במשך שנים ולא נטען כי טיב ומהות השימוש השתנו; הנחת ציוד וחומרי ניקיון שלא במחסן האמור אינם בגדר נזק בלתי הפיך, ובכל מקרה, כל שנתבקש הוא צו אשר ימנע מהמשיב כניסה למחסן ולא כל צו אשר מקנה זכות למבקשים או לכל מן דהו אחר לעשות שימוש באותו מחסן. משכך, אף אם תתקבל הבקשה הרי שממילא הטעם העומד ביסודה אינו יכול להתממש. מכל מקום, ככל ומדובר בציוד השייך לרכוש המשותף הרי שהזכות היחידה לעתור בעניינו מצויה בידה של נציגות הבית המשותף שאיננה צד להליך זה; ככל שעלול להיגרם נזק בגין גניבת ציוד המהווה רכוש משותף הרי שזוהי הנינו בראש ובראשונה לנציגות הבית ולא למבקשים; הטענה בדבר הכבדה על מימוש פסק הדין ככל שיינתן נטענה בלשון רפה, ללא כל הסבר. אין די בעצם העלאת הטענה או החשש ללא כל ביסוס עובדתי מספיק. ודאי נכון הדבר כאשר טענת המבקשים בדבר פלישה של המשיב ל"חלל" (היא היסוד ל"ניסיון המר" הנטען) נשללה בשלב זה על ידי בית המשפט המחוזי.

14. ויודגש, צו המניעה המבוקש - מניעת כניסה למחסן, אף אם יינתן, אין בו דבר לעניין מניעת ביצוע שינויים (הוא החשש המשמש יסוד לטענה כי ביצוע פסק הדין עלול להיכשל);

15. מאידך, קבלת הבקשה צפויה לגרום נזק משמעותי ביותר למשיב - משמעות מתן הצו הינה כי תמנע ממנו הגישה ל"חלל" (שנדון במסגרת ההליך בבית המשפט המחוזי לפי גרסת



**מדינת ישראל
משרד המשפטים**

**מפקח על רישום מקרקעין
ירושלים**

**מס' תיק: 1/138/16
מס' בקשה: 1/157/2016**

המבקשים) על פי זכותו הנוכחית בהתאם להחלטות בית המשפט המחוזי שצורפו. נזק זה מוכפל כאשר מדובר במחסן המצוי, לטענת המשיב, בשימוש הייחודי משך עשרות שנים כאמור.

16. רביעית, גם שיקולים ביושר מצדיקים את דחיית הבקשה - בין הצדדים מתנהל הליך שעניינו הכרעה בבעלות בחלל בבית וכפועל יוצא גם במחסן האמור. במסגרת אותו הליך גם התנהלו הליכי ביניים וניתנו צווים ארעיים. הבקשה דנן "עוקפת" את אותן החלטות. באמצעות הבקשה למנוע גישה למחסן מעוניינים המבקשים למנוע, למעשה, גישה לחלל לגביו ניתנו החלטות מחייבות בבית המשפט המחוזי. כך נכתב במפורש בהחלטת בית המשפט המחוזי כי על המבקשים דנן "לפתוח תוך 14 יום את דלת הכניסה לחלל מכיוון המחסן של המבקש, אותה חסמו" (פסקה 24 לנספח ה' לתגובה). צו המניעה דנן יעקר מתוכן את אותה החלטה שהרי פועל יוצא שלו הוא מניעת אפשרות הגישה של המבקש לחלל.

לא ברור מדוע בחרו המבקשים שלא לנקוט בהליך דנן בפני בית המשפט המחוזי, ודאי לאור הכרעתו המפורשת בהקשר זה כאמור.

17. על פני הדברים הבקשה גם מוגשת בשיהוי ניכר - כחודש לאחר הגשת התביעה העיקרית, למעלה מ- 4 חודשים מאז החלטת בית המשפט המחוזי וכשנה, לכל הפחות, מאז ידוע למבקשים על השימוש בחלל וכפועל יוצא גם על השימוש במחסן (סעיף 21 לנספח ה' לתגובה). המבקשים גם נקטו בהליך קודם כנגד המשיב, עוד בחודש 08/15, אותו זנחו (נספח י"ב לתגובה). בשלב זה טענת המשיב בדבר שימוש ארוך שנים גם לא נסתרה, אף לא בראשית ראייה. די בשיהוי המשמעותי האמור כשלעצמו להצדיק את דחיית הבקשה.

18. אעיר כי במסגרת התגובה נטען כי הבקשה לא נתמכה בתצהיר. דא עקא, בתיק הבקשה שבפניי מצוי תצהיר כאמור כך שאין בידי להיזקק לטענת סף זו של המשיב.

סיכום

19. לאור כל האמור לעיל אני דוחה את הבקשה.

20. אני מחייב את המבקשים לשלם למשיבים את הוצאות הבקשה בסך של 2,000 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין מהיום ועד למועד התשלום בפועל.

21. כתב הגנה יוגש במועד כדין. הדיון בתובענה העיקרית ייערך במועד כפי שנקבע.

המזכירות תמציא החלטה זו לצדדים בפקס ובדואר רשום.
ניתנה בלישכתי ביום כ"ז ניסן תשע"ו, 05 מאי 2016, בהעדר הצדדים.

אורן סילברמן
מפקח בכיר על רישום מקרקעין
ירושלים